南岸涂山重庆市旺兆商贸有限公司“5·20”一般坍塌事故

调查报告

南岸区政府事故调查组

2024年7月2日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 1 -

（一）项目相关情况 ..... - 1 -

（二）事故发生单位概况 ..... - 2 -

（三）事故发生单位安全管理情况 ..... - 3 -

（四）事故发生经过 ..... - 3 -

（五）事故现场情况 ..... - 4 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 4 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 4 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 4 -

（二）事故应急处置情况 ..... - 4 -

（三）医疗救治情况 ..... - 5 -

（四）事故善后情况 ..... - 5 -

（五）事故应急处置评估 ..... - 5 -

三、事故原因分析 ..... - 5 -

（一）直接原因分析 ..... - 5 -

（二）间接原因分析 ..... - 5 -

四、相关职能部门履职情况 ..... - 6 -

（一）涂山镇人民政府 ..... - 6 -

（二）南岸区商务委员会 ..... - 6 -

五、责任分析及处理建议 ..... - 7 -

（一）建议免于追究责任的人员 ..... - 7 -

（二）建议给与行政处罚的单位和人员 ..... - 7 -

六、事故整改和防范措施 ..... - 8 -

南岸涂山重庆市旺兆商贸有限公司“5·20”一般坍塌事故调查报告

2024年5月20日，南岸区涂山镇东海长洲智慧生鲜市场发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等法律法规规定和区领导的批示，成立了由区应急局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、区商务委和涂山镇人民政府等单位组成的南岸区政府事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因生产经营单位将生产经营项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，且承包人未正确佩戴劳动防护用品并违规作业造成的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

项目名称：东海长洲市场打墙、拆墙、开窗、出渣、恢复墙面、地面平整、抹灰工程

项目地点：南岸区涂山镇东海长洲智慧生鲜市场

发包方：重庆市旺兆商贸有限公司

承包方：袁*仁

2024年5月14日，袁*仁、刘*国、王*财、杜*茂、刘*全等5人在东海长洲智慧生鲜市场门口听说市场里面有拆墙的工程做，于是袁*仁等5人找到市场管理人员郑*银，经现场查看，郑*银报价11000元，袁*仁等5人觉得做不下来就离开了。5月17日，郑*银给袁*仁打电话，袁*仁等5人又一起到市场，经协商同意，重庆市旺兆商贸有限公司于当日与袁*仁签订了《承包协议》，将东海长洲市场打墙、拆墙、开窗、出渣、恢复墙面、地面平整、抹灰工程以14000元的价格发包给袁*仁。

（二）事故发生单位概况

重庆市旺兆商贸有限公司（以下简称：旺兆公司），统一社会信用代码：91500*，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：重庆市南岸区*，法定代表人：夏*林，注册资本：壹拾万元整，成立日期：2021年3月2日，经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：家用电器销售；机械设备销售；办公设备销售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；市场

营销策划；物业管理；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；停车场服务；非居住房地产租赁；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

袁*仁，男，汉族，身份证号：510221******5519，住址：重庆市长寿区。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.旺兆公司

（1）未建立本单位全员安全生产责任制。

（2）未配备专职或兼职的安全管理人员。

2.袁*仁

此次工程由袁*仁、刘*国、王*财、杜*茂、刘*全等5人协商承包，由袁*仁作为代表签字，在施工时，刘*全叫来了谢*得，刘*国叫来了刘*良、唐*文，一共8人。8人约定此次工程除去运费等必要费用后剩余部分由8人均分。

袁*仁等8人合伙承包该工程，均未取得营业执照，未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度及操作规程，未明确各自分工以及设置专职或兼职的安全管理人员，施工作业时未配戴劳动防护用品。

（四）事故发生经过

2024年5月20日13时40分许，袁*仁等一行8人到达东海长洲智慧生鲜市场，到达之后各自作业。16时许，刘*良在拆除

38 和 39 号门市之间的隔墙时，用电镐从墙体底部进行拆除，导致墙体垮塌，将刘*良掩埋，在附近作业的刘*国发现后，立即通知了正在作业的其他合伙人，谢*得、王*财和杜*茂到达现场后将掩埋在刘*良身上的部分砖块移开，袁*仁和刘*国分别拨打了 120 和 110，过了一会儿 120 救护车赶到现场，经急救医生现场检查，确认刘*良已经死亡。

（五）事故现场情况

现场位于东海长洲智慧生鲜市场 38 和 39 号门市，门市之间隔墙垮塌，墙体下面有大量血迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：刘*良，男，汉族，64 岁，住址：重庆市巴南区，身份证号：5102*。

2.直接经济损失情况

该起事故造成直接经济损失（死亡赔偿金、丧葬费等）共计 70 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，袁*仁和刘*国分别拨打了 120 和 110。区应急局、区公安分局等相关单位人员接报后立即赶赴事故现场开展事故调查和善后处置工作。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员将掩埋在刘*良身上的部分砖块移开，袁*仁和刘*国分别拨打了120和110，随后等待120急救医生到达现场处置。

（三）医疗救治情况

经急救医生现场检查，确认刘*良已经死亡。

（四）事故善后情况

事故发生后，旺兆公司安排人员安抚家属并积极与家属协商，于5月24日与死者家属签订《刘*良死亡赔偿协议书》，赔偿金已全部赔付到位。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即组织救援。区政府和相关职能部门接到事故信息后及时响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘*良作为承包合伙人之一，安全意识不足，在进行人工拆除建筑墙体作业时，违规采取底部掏掘方法，且未佩戴劳动防护用品。

（二）间接原因分析

旺兆公司安全生产主体责任落实不到位，主要表现为：

1.将东海长洲市场打墙、拆墙、开窗、出渣、恢复墙面、地面平整、抹灰工程发包给不具备安全生产条件，也未取得相应资

质的个人。

2.未与袁*仁签订专门的安全生产管理协议，也未在《承包协议》中约定各自的安全生产管理职责；未定期进行安全检查。

四、相关职能部门履职情况

（一）涂山镇人民政府

1．2024 年 1 月至事故调查组调查时，涂山镇副镇长陈*分管发展服务岗、安全应急岗，组织召开安全生产会议安排部署工作 20 次；应至少带队检查 5 次，实际带队检查商务领域企业及个体工商户 15 次，发现问题 17 个，均已完成整改。

2．2024 年 1 月至事故调查组调查时，涂山镇发展服务岗共有工作人员 4 名，负责人魏*，组织召开安全生产工作会议 8 次，按照《涂山镇 2024 年安全生产与自然灾害防治监督检查计划》，应检查商务领域各类企业及个体经营户 37 家，实际开展检查 37 家，发现问题 22 个，均已督促落实整改。

（二）南岸区商务委员会

1.2024 年 1 月至事故调查组调查时，区商务委分管领导黎*，分管市场流通科，按照《区商务委领导干部及各科室安全生产职责清单》要求，每月召开安全生产工作会议至少一次，每月组织开展商务企业安全生产专项督查至少 2 次，实际组织召开会议 5 次，实际带队开展安全检查 44 家次，发现并消除安全隐患 110 条。

2．2024 年 1 月至事故调查组调查时，区商务委市场流通科

按照《重庆市南岸区商务领域2024年安全生产监督检查计划》要求，应开展监督检查10家次，实际开展安全检查39家次，发现并消除安全隐患102条。

五、责任分析及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

刘*良作为承包合伙人之一，安全意识不足，在进行人工拆除建筑墙体作业时，违规采取底部掏掘方法，且未佩戴劳动防护用品，对本次事故负有责任，涉嫌重大责任事故罪[1]，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议给与行政处罚的单位和人员

1.旺兆公司，作为生产经营单位，未配备专职或兼职的安全生产管理人员；将东海长洲市场打墙、拆墙、开窗、出渣、恢复墙面、地面平整、抹灰工程发包给不具备安全生产条件，也未取得相应资质的个人；未与袁*仁签订专门的安全生产管理协议，也未在《承包协议》中约定各自的安全生产管理职责；未定期进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款，第四十九条第一款、第二款[2]的规定，对本次事故负

---

[1] **重大责任事故罪：**在生产、作业过程中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：**前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。**第四十九条第一款：**生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。**第二款：**生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]的规定，对其给予行政处罚。

2.夏*林，男，汉族，身份证号：500224******4052，旺兆公司法定代表人、总经理，履行主要负责人职责不到位，未建立并落实本单位全员安全生产责任制；督促、检查本单位的安全生产工作不力，对发包给袁*仁的东海长洲市场打墙、拆墙、开窗、出渣、恢复墙面、地面平整、抹灰工程，未检查发现该项目发包给了不具备安全生产条件和相应资质的个人，未督促安排本单位人员定期进行安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项[4]的规定，对本次事故负有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，对其给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）旺兆公司应当切实落实企业安全生产主体责任，建立健全并落实好本单位全员安全生产责任制，发包生产经营项目时要严格审查承包方是否具备相应的安全生产条件和资质，并约定

---

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：**生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

好各自的安全生产管理职责，加强统一协调、管理，定期开展安全检查工作。

（二）区商务委和涂山镇人民政府要深刻汲取本次事故教训，加强对本行业领域、本辖区企业委外作业的指导与监督检查工作，督促企业落实安全生产主体责任，加强日常安全管理，规范安全生产台账，消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

南岸区政府事故调查组

2024 年 7 月 2 日